

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 68/2533

นายอาหมัด อาห์ดัม ชาน

โจทก์

นายไช่จ้วน แซ่เอ็ง

จำเลย

นายประทีป พูนสวัสดิ์มงคล ทนาย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำสั่งศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลขที่ 2397-2399 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร และให้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะออกไปจากบ้านของโจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียม ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า อนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 ต่อมาจำเลยมิได้วางเงินค่าธรรมเนียมภายในกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยมิได้วางค่าธรรมเนียมใช้แทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งภายในกำหนดเวลาที่ศาลอนุญาตขยายไว้ให้ จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85,84)

อนึ่ง ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้งดการบังคับคดี (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ